

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА

на размещение музыкальных произведений на платформе «ZobeClub»

г. Ижевск

Настоящая Оферта, размещенная в сети Интернет по адресу: <https://zobeclub.ru/oferta> (далее — «Оферта»), является официальным предложением (публичной офертой) **Индивидуального предпринимателя / Общества с ограниченной ответственностью «_____»** (далее — «Платформа», «Лицензиат», «Администрация»), адрес: _____, ИНН _____, в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, в адрес любого дееспособного физического лица, достигшего 18 лет (далее — «Лицензиар», «Артист», «Пользователь»), заключить Лицензионный договор на условиях, изложенных ниже.

Моментом полного и безоговорочного принятия (акцептом) условий настоящей Оферты является совершение Лицензиаром следующих действий:

1. Регистрация учетной записи на Сайте <https://zobeclub.ru>;
2. Выбор роли «Музыкант» или «Слушатель»;
3. Загрузка аудиофайла (трека) в личном кабинете;
4. Проставление отметки (галочки) в чекбоксе «Я принимаю условия Лицензионного договора-оферты».

Совокупность указанных действий считается акцептом Оферты, что приравнивается к заключению Сторонами Лицензионного договора в письменной форме на условиях, определенных настоящим документом.

1. Термины и определения

Термин	Определение
Платформа / Сайт	Объект интеллектуальной собственности Лицензиата, представляющий собой совокупность программного кода, баз данных и дизайна, расположенный по адресу https://zobeclub.ru , обеспечивающий доступ Пользователей к музыкальному контенту в режиме стриминга.
Лицензиар (Артист, Пользователь)	Дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, зарегистрировавшееся на Сайте и загружающее собственные музыкальные произведения (треки).

Термин	Определение
Музыкальное произведение (Трек, Контент)	Объект авторского права (музыкальное произведение с текстом или без), в отношении которого Лицензиар обладает исключительными правами и который загружается на Сайт.
Использование Контента	Воспроизведение, публичное исполнение, сообщение в эфир, доведение до всеобщего сведения (интерактивный режим) и иные способы использования, предусмотренные ст. 1270 ГК РФ.
Стриминг	Потоковая передача аудиоданных через сеть Интернет для мгновенного воспроизведения без возможности сохранения конечным Пользователем.
Срок лицензии	Период, в течение которого Лицензиар предоставляет права на использование Контента.
DMCA / Жалоба	Официальное уведомление правообладателя о нарушении его исключительных прав с требованием удалить Контент.

2. Предмет договора

2.1. По настоящему Договору Лицензиар (Артист) предоставляет Лицензиату (Платформе) **неисключительную лицензию** на использование Музыкальных произведений (треков), загружаемых Лицензиаром на Сайт, способами, указанными в п. 3.2 настоящего Договора.

2.2. **Территория действия лицензии:** весь мир (Worldwide).

2.3. **Срок действия лицензии** (п. 4.1 Договора) составляет **5 (Пять) лет** с момента загрузки трека, если иной срок не указан Лицензиаром в личном кабинете.

2.4. Лицензия предоставляется **безвозмездно** (без выплаты Лицензиатом вознаграждения), за исключением случаев, предусмотренных п. 6.2 настоящего Договора (добровольные донаты от слушателей и партнерские отчисления).

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Лицензиар (Артист) обязуется:

3.1.1. Загружать на Сайт только те Музыкальные произведения, в отношении которых он обладает исключительными правами (является автором или приобрел права по договору).

3.1.2. Не загружать Контент, нарушающий права третьих лиц (в том числе семплы, биты, каверы без разрешения, фрагменты чужих песен).

3.1.3. Предоставлять достоверные метаданные (название, жанр, авторство, год выпуска).

3.1.4. Не использовать ботов и иные методы искусственного накручивания прослушиваний.

3.1.5. Не загружать Контент, сгенерированный нейросетью полностью или преимущественно (более 50%), без явной маркировки «AI-generated» в метаданных.

3.1.6. Возместить Платформе все убытки (включая судебные расходы, штрафы, выплаты третьим лицам), понесенные в результате нарушения прав третьих лиц на загруженный Контент (Indemnification).

3.2. Лицензиат (Платформа) вправе:

3.2.1. Использовать Музыкальное произведение следующими способами (ст. 1270 ГК РФ):

- Воспроизводить (загружать, хранить на серверах);
- Публично исполнять (включать в плейлисты, ленту, подборки);
- Сообщать в эфир;
- Доводить до всеобщего сведения (предоставлять доступ в режиме стриминга);
- Включать в сборники, плейлисты, рекомендательные системы;
- Создавать превью (отрывки до 30 секунд) для рекламных целей;
- Использовать для продвижения Платформы в социальных сетях и рекламных материалах с указанием имени Артиста.

3.2.2. Удалять Контент Лицензиара без предварительного уведомления в случаях:

- Нарушения условий п. 3.1 настоящего Договора;
- Получения официальной жалобы от третьего лица (DMCA);
- Обнаружения технической ошибки или несоответствия форматов.

3.2.3. Изменять условия настоящей Оферты в одностороннем порядке, уведомив Лицензиаров за 14 (Четырнадцать) календарных дней через личный кабинет или по электронной почте.

4. Срок действия и прекращение лицензии

4.1. Лицензия на конкретное Музыкальное произведение действует **5 (Пять) лет** с момента загрузки. По истечении срока лицензия **автоматически пролонгируется** на каждые последующие 5 лет, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении за 30 дней до окончания текущего срока.

4.2. Лицензиар вправе досрочно отозвать лицензию, удалив трек из личного кабинета. В этом случае Платформа обязуется удалить Контент из общего доступа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

4.3. При удалении трека Лицензиаром все права на него возвращаются Лицензиару. Платформа вправе хранить архивную копию в течение 6 месяцев для защиты от судебных исков.

5. Ответственность Сторон

5.1. **Лицензиар несет полную ответственность** за легальность загружаемого Контента. В случае предъявления третьими лицами (лейблами, издательствами, другими артистами) претензий или исков к Платформе в связи с нарушением авторских прав на Контент Лицензиара, Лицензиар обязуется:

- Вступить в дело на стороне Платформы;
- Возместить Платформе все судебные расходы, штрафы, компенсации и упущенную выгоду.

5.2. Платформа не несет ответственности за:

- Содержание комментариев, оставленных другими пользователями под треками;
- Действия третьих лиц, направленные на нелегальное копирование или распространение Контента;
- Временные технические сбои и перерывы в работе Сайта.

5.3. В случае получения официального уведомления от правообладателя (DMCA-жалобы) Платформа обязуется:

- Заблокировать доступ к спорному Контенту в течение 24 часов;
- Уведомить Лицензиара о блокировке;
- Не удалять Контент окончательно до выяснения обстоятельств (не более 30 дней).

6. Монетизация и выплаты

6.1. Размещение Контента на Платформе осуществляется на **безвозмездной основе**. Платформа не обязана выплачивать Лицензиару вознаграждение за прослушивания.

6.2. Лицензиар вправе получать доход от:

- **Добровольных донатов** слушателей (комиссия Платформы — 10%);
- **Партнерской программы** (отчисления от рекламных доходов, при достижении 10 000 прослушиваний в месяц — 50% от дохода Платформы от рекламы на странице Артиста).

6.3. Выплата доходов осуществляется ежемесячно, при достижении суммы **500 (Пятьсот) рублей**. Реквизиты для выплат указываются Лицензиаром в личном кабинете.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор регулируется законодательством Российской Федерации.

7.2. Все споры подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Платформы (г. Ижевск).

7.3. Признание недействительным одного из пунктов Договора не влечет недействительность остальных пунктов.

7.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Реквизиты Платформы

Поле	Значение
Полное наименование	ИП / ООО «_____»
Юридический адрес	_____
ИНН	_____
ОГРНИП / ОГРН	_____
Расчетный счет	_____
Банк	_____
Корреспондентский счет	_____
БИК	_____
Email для юридических уведомлений	legal@zobeclub.ru
Email для жалоб правообладателей (DMCA)	dmca@zobeclub.ru